– Ông Đỗ H không phải là thành viên công ty TNHH Phù ĐỔng Thiên Vương mà chỉ là người đại diện để quản lý nhà hàng theo sự ủy quyền Giám đốc của Công ty TNHH Phù Đỏng Thiên Vương.

- Công ty TNHH Phù Đổng Thiên Vương được thành lập theo quyết định của UBND TP HCM gồm 2 sáng lập viên là ông Đỗ T và ông Đỗ V. Nhà hàng Phù ĐỔng Thiên Vương thuộc công ty TNHH Phù Đổng Thiên Vương đứng tên đăng ký và nộp thuế làm nghĩa vụ với Nhà nước. Nay có tranh chấp về biển hiệu cửa hàng thì công ty TNHH Phù Đổng Thiên Vương là người tham gia tố tụng với tư cách là bị đơn của vụ kiện.

2) Xác định tư cách tham gia tố tụng của các bên:

- Nguyên đơn : Công ty TNHH A

- Bị đơn: Công ty TNHH Phù Đổng Thiên Vương

- Đại diện theo ủy quyền của bên bị đơn: Ông Đỗ H

3)

- Tòa án chấp thuận 1 phần yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH A đối với công ty TNHH Phù Đổng Thiên Vương do xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp về nhãn hiệu hàng hóa ở nhóm dịch vụ "đồ ăn thức uống"

- Công ty TNHH Phù Đổng Thiên Vương có trách nhiệm sửa lại phần biển hiệu cửa hàng ở mặt phố Phù Đổng Thiên Vương sao cho chữ Phù Đổng Thiên Vương có chung một kích thước để trên cùng một mặt phẳng không gian, có măuf sắc và thiết kế dễ đọc.

- Công ty TNHH Phù Đổng Thiên Vương (cụ thể là nhà hàng số 14 Trần Hưng Đạo) không được phép sử dụng nhãn hiệu hàng hóa mang biển hiệu nhà hàng Phù Đổng Thiên Vương và lô gô có hình người cưỡi ngựa và dòng chữ nhà hàng Phù Đổng Thiên Vương ở bao bì đũa ăn và bao bì giấy ăn trong kinh doanh dịch vụ ăn uống giải khát.

4)

- Công ty TNHH Phù Đổng Thiên Vương chỉ vi phạm nhãn hiệu hàng hóa ở nhóm dịch vụ: "đồ ăn thức uống". Công ty TNHH Phù Đổng Thiên Vương không được lấy tên biển hiệu cửa hàng ăn uống giải khát là Phù Đổng Thiên Vương đối với dịch vụ "mua bán đồ ăn